

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1532/2537

กรมสรรพากร
บริษัท วา รี่ ทิพย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1250

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9 (3)

บริษัทจำเลยได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชียอมมีอำนาจชำระสะสางการทำงานของบริษัทให้เสร็จไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1250,1259(3) กรรมการหรือผู้จัดการของจำเลยหาอำนาจอีกต่อไปไม่ การที่เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรมีหมายเรียกและแจ้งการประเมินภาษีของบริษัทไปยังกรรมการและผู้จัดการของจำเลยจึงเป็นการไม่ชอบ กรณีไม่อาจถือได้ว่าจำเลยได้รับแจ้งการประเมินภาษีอากรจำนวนดังกล่าวแล้ว จำเลยจึงยังไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรได้ จึงถือไม่ได้ว่าหนี้ภาษีอากรดังกล่าวเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9(3) เพราะอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนโดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจนำหนี้นี้มาฟ้องให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นหนี้ค่าภาษีอากรแก่โจทก์ เป็นเงินทั้งสิ้น 584,260.18 บาท เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากรจำนวนดังกล่าวให้จำเลยทราบแล้วแต่จำเลยมิได้ชำระ ทั้งมิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หนี้ภาษีอากรดังกล่าวจึงเป็นหนี้ภาษีอากรค้าง เจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระรวม 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยขอให้มีการสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว ยังอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี จำเลยไม่มีหนี้สินส่วนตัว คดีของโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์นำมาฟ้องเมื่อเกิน 10 ปีแล้ว ทั้งหนังสือแจ้งการประเมินโจทก์ก็ส่งมาไม่ชอบเพราะเมื่อจำเลยจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วต้องส่งไปยังผู้ชำระบัญชี แต่โจทก์กลับส่งไปให้กรรมการของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2520 โดยมีนายประยูร สุขสวายเป็นผู้ชำระบัญชีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2520 เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้มีหมายเรียกไปถึงผู้จัดการของจำเลยเพื่อมาให้ถ้อยคำชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของจำเลย ตามหมายเรียกเอกสารหมาย จ.1 และได้ทำการประเมิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายของจำเลยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2517-2518 รวมเป็นค่าภาษีอากรที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์
เป็นเงิน 584,260.18 บาทเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งการ
ประเมินภาษีอากรบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลไปให้
กรรมการและผู้จัดการของจำเลยทราบ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2523 ตามเอกสาร
หมาย จ.9 และ จ.11 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์ออกหมายเรียก
และแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย กับภาษีเงินได้นิติบุคคล
ไปยังกรรมการหรือผู้จัดการของจำเลยชอบหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
จำเลยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2520 โดยมีนายประยูรเป็นผู้
ชำระบัญชี ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1249 บัญญัติว่า "ห้างหุ้น
ส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้วก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่
จำเป็น เพื่อการชำระบัญชี" มาตรา 1250 บัญญัติว่า "หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี คือ ชำระ
สะสางการงานของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจก
จำหน่ายสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น" และมาตรา 1259 ยังบัญญัติว่า "ผู้
ชำระบัญชีทั้งหลายย่อมมีอำนาจดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ (1)... (2) ดำเนินกิจการของ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามแต่จำเป็นเพื่อการชำระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี
(3)... ดังนั้นเมื่อจำเลยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว ผู้ชำระบัญชีย่อมมีอำนาจดำเนิน
กิจการของจำเลยตามกฎหมายดังกล่าว กรรมการหรือผู้จัดการของจำเลยหา
มีอำนาจดำเนินกิจการของจำเลยอีกต่อไปไม่ การที่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์มี
หมายเรียกถึงผู้จัดการของจำเลยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2520 ภายหลังที่จำเลย
ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเพื่อให้ไปให้ถ้อยคำและชี้แจงเกี่ยวกับภาษีรอบระยะ
เวลาบัญชีปี พ.ศ. 2517-2518 โดยมีได้มีหมายเรียกไปถึงผู้ชำระบัญชีซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่จึงไม่ชอบและแม้ผู้จัดการของจำเลยได้มอบอำนาจให้ผู้ชำระบัญชีไปให้ถ้อยคำ
ชี้แจงต่อเจ้าพนักงานของโจทก์ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.3 ก็เป็นการ

มอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจไม่มีอำนาจจะกระทำได้มาแต่ต้น จึงไม่มีผลแต่อย่างใด และไม่อาจถือได้ว่าผู้ชำระบัญชีได้ทราบโดยชอบแล้ว ทั้งการที่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกับภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังกรรมการและผู้จัดการของจำเลยซึ่งไม่มีอำนาจแล้วก็เป็น การแจ้งการประเมินโดยไม่ชอบด้วยเช่นกัน ที่โจทก์ฎีกาว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 7 บัญญัติว่า"บรรดารายการ รายงาน หรือเอกสารอื่น ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องนำยื่นนั้นให้กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการเป็นผู้ ลงลายมือชื่อ" ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นรายการและชำระภาษีในนามจำเลยได้ต้องเป็น กรรมการหรือผู้จัดการเพราะประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายพิเศษมิได้บัญญัติให้ผู้ ชำระบัญชีเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแทนในกรณีที่จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วแต่ อย่างใดการที่เจ้าพนักงานออกหมายเรียกและมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีอากรไป ถึงกรรมการและผู้จัดการของจำเลยชอบแล้วนั้น เห็นว่าตามบทบัญญัติดังกล่าวที่ให้ กรรมการหรือผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทนนิติบุคคลนั้น ย่อมหมายถึง กรรมการหรือผู้จัดการที่ยังมีอำนาจดำเนินการแทนโดยชอบอยู่ มิได้หมายความว่าถึง กรรมการหรือผู้จัดการที่ไม่มีอำนาจแล้ว กรณีนี้ จำเลยจดทะเบียนเลิกบริษัทและแต่งตั้งผู้ชำระต่อไปคือผู้ชำระบัญชี ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังที่วินิจฉัยแล้วข้างต้นกรณีไม่อาจถือได้ว่าจำเลยได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีอากรจำนวนดังกล่าวแล้ว จำเลยยังไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรได้ จึงถือไม่ได้ว่าหนี้ภาษีอากรดังกล่าวเป็นหนี้ ที่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน ตามมาตรา 9(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2493 เพราะอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนโดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ได้ โจทก์จึงไม่อาจนำหนี้จำนวนดังกล่าวมาฟ้องให้จำเลยเป็นบุคคล ล้มละลาย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

(กู้เกียรติ สุนทรบุระ-สวิน อักษรายุธ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนหมายถึง หนี้ที่ลูกหนี้เจ้าหนี้สามารถกำหนดจำนวนหนี้ได้แน่นอนว่าเป็นหนี้กันอยู่เท่าใด เช่นในสัญญาซื้อขายมีการตกลงราคาซื้อขายกันไว้แล้วจึงเป็นหนี้ที่สามารถกำหนดจำนวนได้แน่นอน ส่วนหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนนั้นเช่นหนี้ในมูลละเมิด ซึ่งศาลอาจกำหนดค่าเสียหายให้ตามพฤติการณ์และความรุนแรงแห่งการละเมิด ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่า หนี้ใดอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5205/2531 หนี้ภาษีอากรที่เจ้าพนักงานได้คำนวณโดยถูกต้อง ซึ่งจำเลยก็ยอมรับ แต่นำสืบต่อสู้เพียงว่าเจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้เสียภาษีมากเกินไปเท่านั้น ถือว่าเป็นหนี้ซึ่งอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแล้ว แม้จำเลยจะนำคดีไปฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน หรือและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาก็ตามก็หาทำให้เป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนอีกไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 24/2536 หนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของคำพิพากษาแม้ว่าจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม คู่ความก็ต้องผูกพันในผลของคำพิพากษานั้นจนกว่าคำพิพากษาจะถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับดลเสีย จึงถือได้ว่าเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 9(3) เมื่อจำเลยที่ 1 ทราบคำสั่งบังคับและหมายบังคับคดีแล้วได้อोनทรัพย์สินของตนไปเสียทั้งหมด ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่

4 มีทรัพย์สินรวมกันไม่พอชำระหนี้ให้โจทก์ กรณีจึงไม่มีเหตุที่ยังไม่สมควรให้จำเลย
ที่ 1 ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 14 หน้าที่ไม่อาจกำหนดจำนวน
ได้แน่นอน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2521 จำเลยเข้าทำสัญญาในฐานะผู้รับมอบ
อำนาจจากผู้อื่นจึงไม่ใช่คู่สัญญาเป็นส่วนตัว การกระทำที่ว่าจำเลยยักยักย้ายถ่ายเท
ทรัพย์สินของจำเลยหลอกว่าจะชำระหนี้แทนลูกหนี้ ก็เป็นหน้าที่ไม่อาจกำหนดจำนวน
ได้แน่นอนตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 9(3) คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1252/2531 หนี้ภาษีอากรซึ่งโจทก์ประเมินแต่ไม่ได้แจ้งการประเมินให้จำเลยทราบ
โดยชอบ ทำให้จำเลยไม่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์นั้นเป็นหน้าที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน ตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลายฯ มาตรา 9(3) เพราะอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิกถอนโดยคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิจะนำหนี้ดังกล่าวมาฟ้องให้
จำเลยล้มละลาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 754/2533 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เช่าซื้อ
รถยนต์เรือไปจากโจทก์แล้วผิดสัญญาเช่าซื้อ เป็นผลให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกัน
โจทก์ก็ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เรือที่จำเลยที่ 1 เช่าซื้อไป จำเลยที่ 1 มีหน้าที่
ต้องส่งคืนรถยนต์เรือที่เช่าซื้อ หากคืนไม่ได้จึงจะไ้ราคา ดังนั้นมูลหนี้ที่โจทก์นำมา
ฟ้องจำเลยขอให้ล้มละลายจึงเป็นมูลหนี้ส่งมอบทรัพย์สิน เมื่อหนี้ส่งมอบรถยนต์
เรือคืนยังอยู่ในสภาพที่อาจบังคับกันได้ จึงไม่แน่นอนว่า หนี้ที่จะบังคับให้ไ้ราคา
แทนการส่งมอบรถยนต์เรือจะมีหรือไม่ หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องจึงยังไม่อาจกำหนด
จำนวนได้แน่นอน โจทก์จึงฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายไม่ได้ คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 3380/2533 โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจำเลย
กับพวกร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์ 240,000 บาทโดยแบ่งชำระเป็นงวด หากผิดนัด
งวดใดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีและยอมส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนให้โจทก์ใน
สภาพใช้ได้ ถ้าจำเลยชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ก็ให้โอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ดัง
กล่าวตกเป็นของจำเลย เมื่อจำเลยผิดนัดและส่งมอบรถยนต์ให้โจทก์แล้วจึงไม่มีหนี้

ที่จะบังคับคดีกันไป โจทก์จะถือเอาเงินจำนวนในสัญญาอม 240,000บาท มาอ้างว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ได้ เพราะหากพิพาทกันในชั้นบังคับคดีต่อไปก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจำเลยจะต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์อาจต้องยอมรับรถคืนตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้อง จึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 9(3) หนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการฟ้องคดีล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 9(3)เป็นคนละเรื่องกับ เหตุที่ไม่ควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย เนื่องจากหนี้้นนี้อาจมีการถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยคำวินิจฉัยของศาล หรือศาลสูงซึ่งเป็นกรณีของพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 14 ตอนท้าย ในการพิจารณาเหตุตาม มาตรา 14 ตอนท้ายนี้ จะต้องได้ความว่า คดีนั้นได้ครบองค์ประกอบตามมาตรา 9 มาแล้ว เหตุที่ในคำพิพากษากฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยว่า หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องนั้นเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้อย่างแน่นอน เนื่องจากโจทก์ได้นำหนี้ภาษีอากรค้างเป็นมูลหนี้ในการฟ้อง ซึ่งหนี้ภาษีอากรค้างนี้เกิดจากการที่พนักงานประเมินได้แจ้งการประเมินแล้วลูกหนี้ไม่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือได้อุทธรณ์แล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยแล้วแต่ไม่มีการฟ้องต่อศาล แต่ปรากฏว่าในคดีนี้ ในการแจ้งการประเมินนั้น เป็นการแจ้งโดยไม่ชอบ คือได้ส่งหนังสือแจ้งการประเมินไปยังบุคคลที่ไม่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หนี้ดังกล่าวจึงยังไม่เป็นหนี้เด็ดขาดหรือหนี้ภาษีอากรค้าง กรณียังอาจมีการโต้แย้งจำนวนหนี้กันอยู่จึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน และศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้องคดีนี้โดยอาศัยเหตุขาดองค์ประกอบในการฟ้องคดีล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 9(3) เอื้อนขุนแก้ว